

시 정 요 구

8

제 목 직인 및 인감관리 업무 처리 부적정

관 계 기 관 ●●●●●●●(주)

구 분 기획

내 용

1. 업무개요 및 판단기준

●●●●●●●(주)는 능률적인 업무 처리를 위해 사장의 권한 위임 및 직위별 전결권한에 관한 사항을 「위임전결규정」(이하 “규정”이라 한다)으로 제정·운용하고 있고, 규정 제4조 제1항 및 별표 “위임전결사항”에 사장의 결재사항과 본사·지점의 전결사항을 정하고 있다.

한편 ●●●●●●●(주)의 법무관리 업무는 [표]와 같이 담당부서가 지정되어 있고, 규정에 따르면 해당 업무는 각 실장에게 전결권한이 위임되어 있으므로 인장(직인·인감) 사용 또는 법인인감증명서 발급·배부 시 작성하는 관리대장은 소속 실장이 관리·감독하여야 할 책임이 있다.

[표] ●●●●●●●(주) 법무관리 업무 담당부서 및 위임전결권한 현황

연번	업무명	담당부서	전결권한 위임자	비고
1	직인 대장 관리	▲▲→→→	□□□□실장	
2	법인인감 대장 관리	◆◆◆◆팀	▼▼▼▼장	
3	법인등기부등본 발급·관리	◇◇◇◇팀	▼▼▼▼장	법인인감증명서 관련 업무 ^주 포함

주: 법인인감증명서 관련 업무는 「위임전결규정」에 명시되어 있지 않음

자료: ●●●●●●●(주) 제출자료 재구성

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사용부서에서 직인·인감 또는 법인인감증명서, 법인등기부등본 사용 필요 시 그룹웨어를 활용하여 전자문서로 사용 신청서²⁵⁾를 각 담당부서에 보내고 있고, 담당자가 해당 문서를 접수하고 있으나, 해당 업무의 전결권한이 있는 실장에게는 따로 결재를 받지 않고 있으며 관리대장도 별도로 작성·관리하지 않고 있다.

이와 같은 운영방식은 인장(직인·인감) 및 법인 서류 관련 업무를 수행함에 있어 규정을 위반하는 것으로 적정한 관리가 이루어지지 않을 경우 법적·행정적 리스크가 발생할 우려가 있으므로 업무절차의 시정이 필요하다.

관계기관 의견 ●●●●●●●(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●●●●●●●(주) 대표이사는 직인 및 인감 관련 업무 시 사용 부서의 사용 신청에 대해 전결권자의 확인·승인절차를 마련하여 「위임전결규정」을 준수하시기 바랍니다. (시정)

25) 사용 신청 시 실장(신청부서의 상위 결재자)까지 결재를 받아 각 담당부서에 보내고 있음